



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO

DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 27 del 22 maggio 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – **Avv. Ielo Mariafrancesca:** liquidazione competenze per incarico legale conferito con delibera commissariale n. 74 del 04 aprile 2019 — Convenzione del 04/04/2019.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTIDUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **10,30** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario **PIZZINO** ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario **PIZZINO**;
- che con Delibera n.01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

VISTA

la deliberazione Commissariale n. 74 del 04 aprile 2019 con la quale, si è statuito:

1. di costituirsi in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro avverso il ricorso proposto dalla Sig.ra Rhodio Rachele in opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 350 del 18/04/2013 afferente il mancato pagamento della Tarsu anno 2006;
2. di conferire l'incarico per la difesa dell' Organo Straordinario della Liquidazione del Comune di Squillace nel procedimento richiamato allo Studio legale dell'avv. Mariafrancesca IELO c.f.: LIEMFR84M42C616Q p.i.: 13150771007 del foro di Catanzaro, il quale risulta iscritto in tutte e tre le Sezioni dell'elenco ristretto dei professionisti che hanno manifestato la volontà al conferimento di eventuali incarichi redatto a seguito della propria deliberazione commissariale n. 78 del 08 novembre 2018, per un compenso complessivo pari a € 250,00, oltre accessori di legge;
3. di dare atto che la spesa derivante dal suddetto rapporto è a carico della procedura di liquidazione;
4. di dare atto che alla presente viene allegata la convenzione da sottoscrivere, prima dell'espletamento dell'incarico in questione, con il professionista incaricato composta da n. 8 articoli e disciplinante gli aspetti giuridici ed economici del rapporto professionale instaurato;

VISTA la Convenzione stipulata in data 04/04/2019 con il legale sopra meglio generalizzato, regolante i rapporti con questo Commissario Straordinario di Liquidazione per le esigenze dell'Ente, *ed in particolare l'art.2 -Compenso;*

VISTO: il Codice Identificativo della Gara (CIG) : Z2127F7AFA

VISTA: - la nota dello Studio legale avv. Ielo Mariafrancesca del 14/12/2020 trasmessa via pec e acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 7298 del 18/12/2020, prot. OSL n. 193 di pari data, con la quale il legale incaricato comunica che in relazione al ricorso proposto dalla sig.ra Rodio Rachele recante n. 71/2019 R.G.R., la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – Sezione 1 ha emesso in data 17/06/2020 la sentenza n. 1537/2020 depositata il 10/12/2020 con la quale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore della CTP di Caserta compensando le spese;

- che con la nota pec di cui sopra lo studio legale IELO chiede la liquidazione di quanto pattuito nella delibera di questo OSL n. 74/2019;

TENUTO CONTO: - che, per l'espletamento dell'incarico, si è stabilito di corrispondere al citato legale un compenso pari ad € 250,00, oltre accessori di legge;

ACCERTATO: che la predetta spesa è a carico della procedura di liquidazione;

DATO ATTO: - che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e

codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- che seppur straordinario, è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è Organo dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali convenzionati dell'Ente o procedere ad apposito incarico;
- che l'Organo Straordinario della Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente;
- che è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, **può auto-organizzarsi.**

CONSIDERATO: - che la propria attività commissariale sarà ispirata:

- ai principi ed alle disposizioni della parte II, titolo VIII, dell D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel Decreto del presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.378;
- alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessare l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

VISTA:

- a) La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 99), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", all'art. 1, comma 629, lettera b), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment)
- b) il relativo Decreto attuativo datato 23 gennaio 2015 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, successivamente modificato con DM del 20 febbraio 2015.

VISTA:

- l'art.1 della d.l. 50/2017 (manovra correttiva) che ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (cd. SPLIT PAYMENT) a partire dal 1° luglio 2017 anche i compensi delle P.A. ai professionisti;

VISTO

- *Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, il quale prevede l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta e a titolo d'acconto*

VISTO:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;

DELIBERA



- La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - di dare atto che la spesa derivante dal suddetto rapporto è a carico della procedura di liquidazione;
- 1) di impegnare e liquidare a carico della procedura di liquidazione del dissesto la spesa complessiva di euro **di euro 260,00 (di cui euro 250,00 per imponibile ed euro 10,00 per Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali al 4%)**, relativa al compenso dovuto allo Studio legale dell'avv. Mariafrancesca IELO c.f.: LIEMFR84M42C616Q p.i.: 13150771007 del foro di Catanzaro per l'incarico conferito con delibera Commissariale n. 74/2019 per la difesa dell' Organo Straordinario della Liquidazione del Comune di Squillace nel procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Catanzaro avverso il ricorso proposto dalla sig.ra Rhodio Rachele recante il numero 71/2019 R.G.R.;
 - 2) di **emettere il relativo mandato di pagamento di euro 260,00 a favore del comune di Squillace (CZ)** , quale sostituto d'imposta, e per il contestuale pagamento della somma a favore dell'avv. Ielo Mariafrancesca con sede a Squillace in Corso G. Pepe n. 93 c.f.: LIEMFR84M42C616Q p.i.: 13150771007, *previa acquisizione di regolare fattura elettronica, del DURC online e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e legge 136 del 13/8/2010 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari"*;
 - 3) di **incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace di trasmettere con tempestività copie dei relativi mandati di pagamento a questo Commissario Straordinario di Liquidazione;**
 - 4) di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
 - 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 - 2) di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente:
 - al Responsabile del Servizio Finanziario pro-tempore del comune di Squillace (CZ);
 - al Sindaco dell'Ente

Alle ore 11,00 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)

